ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 24.1.2024 г.
COM(2024) 25 final

БЯЛА КНИГА

относно мерките за контрол на износа

БЯЛА КНИГА

относно мерките за контрол на износа

Съдържание

1. Въведение: защо е необходима Бяла книга? 2

2. Регламентът на ЕС от 2021 г. за изделията с двойна употреба и текущото му прилагане 3

3. Последни новости в областта на мерките за контрол на износа 4

3.1. Действията на Русия повлияха на функционирането на многостранните режими за контрол на износа 5

3.2. Засилено използване на едностранни мерки за контрол на износа в международен план 6

3.3. Наскоро приети национални мерки за контрол на износа от страна на държави — членки на ЕС 7

4. Анализ на настоящата рамка 9

4.1. Риск от разнородност при мерките за контрол на износа в Европейския съюз 9

4.2. Липса на общ подход за постигане на целите на политиката на Съюза в областта на сигурността и търговията при мерките за контрол на износа 11

4.3. Липса на единна позиция на ЕС в международен план 12

4.4. Глобални вериги на доставки и въздействие надолу по веригата 13

4.5. Поуките от санкциите на ЕС срещу Русия 13

5. Предложени решения 14

5.1. Гарантиране на прилагането и засилването на единните мерки за контрол в ЕС 14

5.2. Създаване на форум за политическа координация на мерките за контрол на износа 15

5.3. Механизъм за по-добра координация на новите национални контролни списъци 15

5.4. Изтегляне и по-ранна оценка на Регламента за изделията и технологиите с двойна употреба. 16

1. ВЪВЕДЕНИЕ: ЗАЩО Е НЕОБХОДИМА БЯЛА КНИГА?

Мерките за контрол на ЕС върху износа на изделия с двойна употреба[1] имат ключово значение за международния мир и сигурност, както и за защитата на правата на човека. Той гарантира, че изделия като най-модерна електроника, токсини, ракетни технологии или ядрени компоненти, които се използват както за граждански, така и за военни цели, няма да попаднат в погрешни ръце. Затова изделията с двойна употреба подлежат на разрешения при износ извън ЕС, което ограничава възможността те да бъдат използвани във военни или конфликтни ситуации, за нарушаване на човешките права или за разпространение на оръжия за масово унищожение.

Тези мерки за контрол обикновено произтичат от задълженията и ангажиментите, поети от държавите — членки на ЕС, или от Европейския съюз като страни по международни споразумения за неразпространение и многостранни режими за контрол на износа[2]. Този многостранен подход е наистина най-добрият начин за разработване на строги мерки за контрол върху износа в световен мащаб. Поетите ангажименти после се прилагат еднакво в ЕС.

На равнище ЕС рамката за прилагане и регулиране на износа на изделия с двойна употреба е определена в Регламент (ЕС) 2021/821 („Регламент за изделията с двойна употреба“)[3], с който през 2021 г. правилата на ЕС за изделията с двойна употреба бяха обстойно преразгледани. Това преразглеждане отчете бързото технологично развитие и все по-честото приспособяване за военни цели на нововъзникващи технологии. С него се гарантира по-ефективно прилагане и се засилва координацията между националните органи за контрол на износа на държавите — членки на ЕС, както и с Европейската комисия.

След влизането в сила на Регламента за изделията с двойна употреба настъпиха промени в мерките за контрол на износа в глобален мащаб. Нападението на Русия срещу Украйна беше посрещнато с безпрецедентни и бързи санкции. Например бързо наложените ограничения върху износа на изделия с двойна употреба и чувствителните изделия от решаващо значение за ограничаване на дългосрочния военен потенциал на Русия. Това изведе на преден план необходимостта ЕС да разполага със система за контрол на износа, която да осигурява бързи и еднакви резултати.

Същевременно, въпреки извършената важна работа на техническо равнище, способността на многостранните режими за контрол на износа да вземат нови решения относно изделията, подлежащи на мерки за контрол, и да бъдат в крак с технологичното развитие, беше възпрепятствана от някои членове, което доведе до невинаги успешното приемане на нови мерки за контрол върху износа на многостранно равнище.

---

[1] Изделията с двойна употреба са стоки, софтуер и технологии, които могат да бъдат използвани както за граждански, така и за военни цели. Сред тях обаче не попадат чисто военните изделия, като например изброените в Общия списък на оръжията на ЕС (ОВ C 72, 28.2.2023 г., стр. 2—37).

[2] Основните многостранни режими, съгласно които се договаря по-голямата част от мерките за контрол върху износа на ЕС, са Австралийската група, Режима за контрол на ракетните технологии, Групата на ядрените доставчици и Васенаарската договореност. ЕС е член на един от съществуващите многостранни режими за контрол — Австралийската група — и наблюдател в Групата на ядрените доставчици.

[3] Регламент (ЕС) 2021/821 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 г. за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба (ОВ L 206 I, 11.6.2021 г., стр. 1—461).

Най-сетне, приемането на множество нови национални мерки за контрол на нововъзникващите и най-модерните чувствителни технологии от страна на някои държави, включително държави — членки на ЕС, извън многостранната рамка, създава риск от разнородност при мерките за контрол в рамките на ЕС и от фрагментиране на единния пазар. Всичко това изложи държавите членки на геополитически натиск и повдигна въпроса доколко адекватна е настоящата рамка на ЕС за контрол на износа и допринася ли тя ефективно за сигурността на ЕС и неговите държави членки.

На този фон на 20 юни 2023 г. Комисията и върховният представител (ВП/ЗП) приеха съобщение относно Европейска стратегия за икономическа сигурност[4]. В нея се призовава за по-бързи и координирани действия на равнище ЕС в областта на мерките за контрол върху износа на изделия с двойна употреба и за пълноценно използване на възможностите, предлагани от Регламента за изделията с двойна употреба.

Настоящата Бяла книга се явява отговор на този призив. В нея се анализира настоящото положение и се правят редица предложения за справяне с настоящите предизвикателства, както за насърчаване на единни и ефективни мерки за контрол в целия ЕС, така и за започване на дебат с държавите членки, Европейския парламент и заинтересованите страни, включително деловите среди, по оценката на функционирането на Регламента за изделията с двойна употреба и по това доколко пригодна е настоящата рамка да посрещне ефективно настоящите и бъдещите нужди на ЕС в областта на сигурността.

2. РЕГЛАМЕНТЪТ НА ЕС ОТ 2021 Г. ЗА ИЗДЕЛИЯТА С ДВОЙНА УПОТРЕБА И ТЕКУЩОТО МУ ПРИЛАГАНЕ

Благодарение на Регламента за изделията с двойна употреба ЕС може да реагира по-адекватно на промените в областта на сигурността, на бързото технологично развитие и развитието на световните вериги на доставки и международната търговия.

Той включва нови разпоредби за по-добра координация между държавите членки при въвеждането на нови мерки на ЕС за контрол върху кибернаблюдението и нововъзникващите технологии, улесняване на търговията с изделия с двойна употреба с нисък риск, подобряване на обмена на информация между държавите членки и с Комисията (включително чрез разработването на специална електронна платформа на ЕС за лицензиране). Регламентът има за цел също така да се постигне по-голяма прозрачност на националните решения за лицензиране на държавите — членки на ЕС, както и последователност при изпълнението и прилагането на мерките за контрол.

Към тези подобрения вървят и мерки в подкрепа на износителите от ЕС, включително нови генерални разрешения на ЕС за износ за технологии за криптиране и за вътрешнофирмени трансфери на технологии, наред с рационализирани процедури за лицензиране. В регламента също така се признава ключовата роля на промишлеността като „първа отбранителна линия“. С него също така се възлага на Комисията и на държавите членки да развиват сътрудничеството с международните партньори в опит да се подкрепят многостранните системи за контрол на износа като ключови елементи на международната инфраструктура за търговия и сигурност.

Действията за въвеждане на тези разпоредби са в ход. Комисията и държавите членки разработиха насоки относно вътрешните програми за съответствие и спазването на

[4] Съвместно съобщение до Европейския парламент, Европейския съвет и Съвета относно европейска стратегия за икономическа сигурност (JOIN(2023)20 final).

изискванията за научните изследвания, както и за осигуряване на прозрачност при националните решения за лицензиране в годишните доклади на държавите членки[5]. Комисията и държавите членки разработват насоки в подкрепа на мерките на износителите за надлежна проверка и за подсилване на мерките за контрол върху износа на изделия за кибернаблюдение[6] като част от действията на ЕС за осуетяване използването на търговията във връзка с вътрешни репресии и/или извършването на сериозни нарушения и погазване на човешките права и международното хуманитарно право[7].

Освен това ЕС активизира сътрудничеството с международните партньори като част от усилията си за поддържане на международната сигурност, например в рамките на Съвета по търговия и технологии ЕС-САЩ и чрез образуването на световна коалиция за съгласуване на ограниченията върху износа на чувствителни продукти в отговор на мащабното нашествие на Русия в Украйна.

Един от най-новаторските елементи в Регламента за изделията с двойна употреба е въвеждането (в членове 9 и 10) на механизъм за улесняване на координацията на националните мерки за контрол върху износа на равнище ЕС. Това е описано по-подробно в раздели 3 и 4 по-долу.

Прилагането на различните аспекти на Регламента относно изделията с двойна употреба напредва добре, но предстои още работа, за да се използва пълноценно неговият потенциал и за оптимален принос за мира и сигурността в настоящия геополитически контекст.

3. ПОСЛЕДНИ НОВОСТИ В ОБЛАСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА ИЗНОСА

В настоящата глава са описани последните промени в обстоятелствата, които разкриват ограниченията на настоящата рамка за контрол на износа и на способността ѝ да смекчава рисковете, които поражда за сигурността и целостта на вътрешния пазар износът на изделия с двойна употреба. Комисията смята, че са необходими по-гъвкави и

[5] Вж. Препоръка 2021/1700 на Комисията относно вътрешните програми за съответствие във връзка с мерките за контрол на научните изследвания, включващи изделия с двойна употреба, съгласно Регламент (ОВ L 338, 23.9.2021 г., стр. 1—52) и Препоръка 2019/1318 на Комисията относно вътрешните програми за съответствие във връзка с мерките за контрол на търговията с изделия с двойна употреба (ОВ L 205, 5.8.2019 г., стр. 15—32). Комисията и държавите членки продължават да работят за по-ефективното прилагане на мерките за контрол върху прехвърлянето на нематериални активи и технологии. Насоките относно събирането на данни и прозрачността е предвидено да бъдат публикувани в началото на 2024 г.

[6] Насоките относно износа на изделия за кибернаблюдение ще бъдат публикувани през първото тримесечие на 2024 г. Опасенията относно използването на такива изделия доведоха например до това Европейският парламент да образува специална комисия (анкетна комисия Pegasus), която през юни 2023 г. прие резолюция, в която също се подчертава необходимостта от още по-строги мерки за контрол върху износа на изделия за кибернаблюдение съгласно Регламента за изделията и технологиите с двойна употреба.

[7] Ето някои други действия на Комисията и държавите членки: i) образуване на експертна група по нововъзникващите технологии (ETEG) за обмен на информация с държавите членки относно оценките на риска за нововъзникващите технологии; ii) създаване на механизъм за координация на правоприлагане в подкрепа на работата на националните правоприлагащи органи в целия ЕС; iii) по-нататъшно разработване на електронната система за изделия и технологии с двойна употреба (DUeS) с цел подобряване на обмена на информация между съответните служби в Комисията и държавите членки; и iv) подобряване на контактите с промишлеността и на спазването на изискванията от нейна страна като част от „партньорството с частния сектор“, например чрез организирането на редовно провеждан форум за контрол на износа.

по-ефективни мерки за контрол върху износа от ЕС, които да обслужват интересите и ценностите на държавите членки и на ЕС в областта на външната политика и политиката на сигурност, като същевременно се придържат твърдо към общата търговска политика на Съюза[8].

3.1. Действията на Русия повлияха на функционирането на многостранните режими за контрол на износа

Десетилетия наред установените многостранни режими за контрол на износа осигуряваха необходимите мерки за този контрол, залегнали днес в основата на рамката на ЕС за контрол на износа. Това обслужваше целите на политиката на Съюза за сигурност. ЕС е поел ангажимент за запазване на ефективността и укрепване на многостранните режими.

Многостранната система се основава на способността на режимите да предлагат и договарят нови изделия, за които да се прилагат мерки за контрол на износа. Някои от многостранните режими за контрол на износа (Васенаарската договореност, Режима за контрол на ракетните технологии и Групата на ядрените доставчици) са в изключително трудно положение, тъй като Русия като техен член изглежда възпрепятства приемането на нови мерки за контрол и по този начин отслабва системата[9]. Като се имат предвид връзките между приложение I към Регламента за изделията с двойна употреба и многостранните режими, Русия намалява също така ефективността и всеобхватността на мерките за контрол на ЕС.

Тъй като в рамките на тези режими решенията се вземат с консенсус, Русия — както всеки друг член — има право на вето върху всяка инициатива за изменение на контролните списъци, режимите или членуването в тях[10]. Според постъпилата информация, Русия е блокирала приемането на важни мерки за контрол върху

[8] По дело *Leifer* Съдът на Европейския съюз потвърди, че правилата, които водят до предотвратяване или ограничаване на износа на определени продукти, попадат в обхвата на общата търговска политика и че фактът, че ограничението се отнася до изделия с двойна употреба, не засяга този извод, тъй като естеството на тези продукти не може да ги постави извън обхвата на общата търговска политика (Решение на Съда от 17 октомври 1995 г., *Наказателно производство срещу Peter Leifer, Reinhold Otto Krauskopf и Otto Holzer,* C-83/94, ECLI:EU:C:1995:329, т. 10—11). По дело *Werner* Съдът потвърди тези констатации и допълнително разясни, че мярка, която води до предотвратяване или ограничаване на износа на определени продукти, не може да се разглежда като попадаща извън обхвата на общата търговска политика на основание, че преследва цели от областта на външната политика и сигурността (Решение на Съда от 17 октомври 1995 г., *Fritz Werner Industrie-Ausrüstungen GmbH/Федерална република Германия,* C-70/94, ECLI:EU:C:1995:328, т. 10).

[9] Wolf, K., „Testimony before the Senate Committee on Banking, Housing and Urban Affairs "Advancing National Security and Foreign Policy Through Sanctions, Export Controls, and Other Economic Tools" (Показания пред сенатска комисия по банково дело, жилищни въпроси и градско развитие „Действия в услуга на националната сигурност и външната политика посредством санкции, мерки за контрол на износа и други икономически инструменти"), 2023 г., стр. 13. Вж. също Chorzempa, M. и von Daniels, L., 'New US Export Controls: Key Policy Choices for Europe' („Нови правила на САЩ за мерките за контрол на износа: ключови решения за политиката на Европа"), *Stiftung Wissenschaft und Politik,* 2023 г., стр. 7.

[10] Gehrke, T. и Ringhof, J., 'The power of control: How the EU can shape the new era of strategic export restrictions' (Силата на контрола: как ЕС може да оформи новата ера на стратегически ограничения на износа", *Европейски съвет по външни отношения*, 2023 г. Benson, E. и Putnam, M., 'Export Controls and Intangible Goods' (Мерки за контрол на износа и нематериални стоки), *Център за стратегически и международни изследвания*, 2023 г.

нововъзникващи технологии в рамките на Васенаарската договореност[11], което на практика възпрепятства способността на режима да взема нови решения и в резултат на това — да актуализира по съответния начин списъка на ЕС за контрол на износа на изделия с двойна употреба. Това повдига сериозни въпроси относно способността на многостранните режими за контрол на износа да работят ефективно в условия на сериозно геополитическо напрежение и да гарантират сигурността на ЕС и на другите членове на многостранните споразумения. Настоящото блокиране на многостранните режими изглежда също е подтикнало някои членове да предприемат индивидуални действия, които не са заложени в тези режими, и по този начин се увеличава рискът от разпокъсване на единния пазар и в по-общ план се намалява ефективността на многостранната система за контрол на износа.

3.2. Засилено използване на едностранни мерки за контрол на износа в международен план

След приемането на Регламента за изделията с двойна употреба през 2021 г. се наблюдават все по-често едностранни мерки за контрол на износа, в някои случаи поради нарастващи съображения, свързани с националната сигурност, а в други — с цел отразяване на новите рискове, породени от нововъзникващите технологии (вж. карето по-долу).

Примери за едностранни мерки за контрол на износа от страна на трети държави

На 7 октомври 2022 г. САЩ приеха едностранни мерки за контрол на износа на авангардни и високопроизводителни изчислителни интегрални схеми и свързания с тях софтуер, както и на най-модерно оборудване за производство на полупроводници. В отговор на тези мерки през декември 2022 г. Китай поиска обсъждане със САЩ в рамките на механизма за уреждане на спорове на СТО[12]. САЩ допълнително подсилиха тези мерки в актуализация, публикувана на 17 октомври 2023 г.[13]

На 23 май 2023 г. Япония прие мерки за контрол на износа на изделия за производство на полупроводници[14].

[11] Wolf, K., „Testimony before the Senate Committee on Banking, Housing and Urban Affairs "Advancing National Security and Foreign Policy Through Sanctions, Export Controls, and Other Economic Tools" (Показания пред сенатската комисия по банково дело, жилищни въпроси и градско развитие „Действия в услуга на националната сигурност и външната политика посредством санкции, мерки за контрол на износа и други икономически инструменти"), 2023 г., стр. 13.

[12] Искане за обсъждане от Китай: Съединени щати — Мерки относно някои полупроводникови и други продукти и свързаните с тях услуги и технологии (WT/DS615/1, G/L/1471 S/L/438, G/TRIMS/D/46 IP/D/44).

[13] Отдел за промишленост и сигурност, Министерство на търговията на САЩ, „Commerce Strengthens Restrictions on Advanced Computing Semiconductors, Semiconductor Manufacturing Equipment, and Supercomputing Items to Countries of Concern", съобщение за медиите от 17 октомври 2023 г., достъпно на адрес: https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3355-2023-10-17-bis-press-release-acs-and-sme-rules-final-js/file.

[14] Изменение на „Министерска наредба за частично преразглеждане на Министерската наредба за определяне на стоки и технологии в съответствие с разпоредбите на приложената таблица 1 от Наредбата за контрол на търговията с износ и приложената таблица към Наредбата за валутния обмен", на разположение на адрес: https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law09-2.html#230523.

През 2023 г. Китай прие поредица от мерки за контрол на износа. По-специално, на 3 юли 2023 г. тя прие мерки за контрол на продуктите, съдържащи галий и германий; на 31 юли 2023 г. — за усъвършенствани безпилотни летателни апарати (БЛА); а на 1 септември 2023 г. — за графит и продукти, съдържащи графит.

Когато въпросните мерки за контрол имат извънтериториални правни последици, това може да се отрази на световните вериги за създаване на стойност и на капацитета на предприятията от ЕС да изнасят ключови авангардни технологии и компоненти, включително изделия с двойна употреба. Такъв е по-специално случаят, когато подобни мерки за контрол, дори когато са оправдани от съображения, свързани с националната сигурност на държавата, която ги предлага, обхващат налични в търговската мрежа технологии, които не се контролират чрез многостранните режими.

3.3. Наскоро приети национални мерки за контрол на износа от страна на държави — членки на ЕС

Понастоящем Европейският съюз не разполага с необходимите правни разпоредби, за да приеме на равнище ЕС единни мерки за контрол върху износа, различни от приетите в рамките на многостранните режими, освен в много ограничени области[15].

Преди приемането на Регламента за изделията с двойна употреба от 2021 г. държавите членки уведомяваха Комисията за своите национални мерки[16], които впоследствие се публикуваха ежегодно в Официален вестник на ЕС под формата на информационна бележка.

Влизането в сила на Регламента за изделията с двойна употреба от 2021 г. въведе нов начин за публикуване и координиране между държавите членки на „националните контролни списъци“[17]. Съгласно член 9 от Регламента за изделията с двойна употреба Комисията публикува, от една страна, годишна информационна бележка, включваща

[15] С Регламента за изделията с двойна употреба от 2021 г. беше въведена възможността за нови самостоятелни мерки за контрол на ЕС по отношение на изделията за кибернаблюдение (член 5). Тази разпоредба обаче остава неизпитана, тя е ограничена до изделията за кибернаблюдение и ще изисква координирани действия от страна на всички държави членки. С посочения регламент беше въведена и възможността държавите членки да координират мерките за контрол, които прилагат със своите национални контролни списъци (членове 9 и 10), но се оказа малко вероятно това да доведе до единни мерки за контрол, както е описано в раздел 4.1.

[16] „Национални мерки“ се отнася до различни по вид действия на държавите членки, включително например национални генерални разрешения за износ, определяне на компетентни органи, определяне на митнически учреждения, но също така и националните контролни списъци, които са описани по-долу.

[17] Националните контролни списъци се позовават на мерките, приети от държавите членки съгласно член 9 от Регламента за изделията с двойна употреба, съгласно които те решават да подложат на разрешение изделията с двойна употреба, които не са изброени в приложение I към Регламента за изделията с двойна употреба и следователно не подлежат на никакъв контрол. Държавите членки имат право да приемат такива национални контролни списъци от съображения, свързани с обществената сигурност, включително за предотвратяване на терористични актове, или от съображения за защита на правата на човека.

всички „национални мерки“, за които е уведомена от държавите членки, и от друга страна, т.нар. „сборник на ЕС на националните контролни списъци“[18].

Макар оповестяването на „национални мерки“ да няма особени правни последици в други държави членки, публикуването на сборника на ЕС на националните контролни списъци дава възможност на други държави членки да прилагат подобни мерки за контрол пряко по отношение на своите износители. С други думи, те също могат да решат да обвържат с разрешение (и евентуално да наложат забрана за) изделията, изброени в сборника с национални контролни списъци, по инициатива на други държави членки. Този механизъм има за цел да улесни по-бързото въвеждане и координиране на националните мерки за контрол на износа, така че Съюзът да може да реагира бързо на сериозна злоупотреба със съществуващи технологии или на нови рискове, свързани с нововъзникващи технологии (вж. раздел 4.1.).

През първата половина на 2023 г. няколко държави членки приеха национални контролни списъци (вж. по-долу), които за първи път задействаха този нов механизъм за координация. Някои от тези национални контролни списъци например имат за цел да ограничат износа на възлови технологии извън Съюза, като в някои случаи те се основават на обсъжданията в рамките на многостранните режими[19]. Комисията разбира, че някои държави членки може да обмислят дали са необходими национални мерки за контрол, като се имат предвид настоящите трудности при договарянето на нови мерки за контрол в рамките на многостранните режими. Поради това наблюдаваното през 2023 г. нарастване на националните мерки за контрол може да се запази, което подсилва необходимостта от повече усилия за осигуряване на съгласуваност и ефективност.

Примери за национални контролни списъци, приети или предложени от държавите членки

На 23 юни 2023 г. **Нидерландия** прие национален контролен списък, в който се определят нови мерки за контрол върху износа на оборудване за производство на полупроводници. Подобни мерки за контрол отразяват бързия напредък в областта на полупроводниковите технологии и са били обект на разговори с международните партньори[20].

На 31 май 2023 г. **Испания** прие национален контролен списък, с който се налагат нови мерки за контрол върху износа на квантови изчислителни технологии,

[18] Последната такава информационна бележка беше публикувана като „Информация относно мерките, приети от държавите членки в съответствие с членове 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 22 и 23 [от Регламента за изделията с двойна употреба]“ (ОВ 2023/C 208/06). Сборникът на ЕС беше публикуван за първи път на 20 октомври 2023 г. като „сборник на националните контролни списъци съгласно член 9, параграф 4 [от Регламента за изделията с двойна употреба]“ (ОВ C/2023/441).

[19] Към днешна дата три държави членки са уведомили Европейската комисия за приемането на национални контролни списъци, предложени за координиране на мерките за контрол от държавите членки, като два от тях вече бяха включени в сборника с национални контролни списъци, публикуван на 20 октомври 2023 г.

[20] Писмо от министъра на външната търговия и сътрудничеството за развитие на Нидерландия от 8 март 2023 г. до нидерландския парламент, достъпно на адрес: https://open.overheid.nl/documenten/oep-7b25ba07017fbcc4a9d285cc013849f6516f03bd/pdf.

производството с изграждане чрез наслояване и други нововъзникващи технологии от съображения, свързани с обществената сигурност[21].

На 28 юни 2023 г. **Литва** прие национален контролен списък, забраняващ износа на ред митнически класирани стоки, включващ, наред с другото, двигатели за въздухоплавателни средства, машини, както и измервателни и електронни устройства. Литва приема тези мерки за контрол поради заплахата за нейната сигурност, породена от военната агресия на други държави срещу Украйна, и търси да намали тази заплаха като ограничи техническите възможности на чужди държави да водят нападателна война срещу Украйна[22]. Резолюцията от юни беше изменена наскоро (15 ноември 2023 г.)[23].

На 10 ноември 2023 г. **Финландия** започна обществена консултация по проекти за национални мерки, които, ако бъдат приети, ще включват мерки за контрол върху нововъзникващите технологии при интегралните схеми, квантовите компютри и оборудването за производство на детайли чрез наслояване[24].

4. АНАЛИЗ НА НАСТОЯЩАТА РАМКА

4.1. Риск от разнородност при мерките за контрол на износа в Европейския съюз

Държавите членки разполагаха с възможността да приемат национални мерки за контрол извън рамката на ЕС и преди 2021 г. Същевременно промените в геополитическия контекст и все по-честото прибягване до мерки за контрол на износа, както и възникналата динамика при прилагането на координирани мерки за контрол съгласно Регламента на ЕС за изделията и технологиите с двойна употреба от 2021 г. допълнително откроиха риска за ЕС от разнородност при мерките за контрол на износа, което засяга отрицателно интересите на Съюза и неговите държави членки в областта на сигурността.

Публикуваният на 20 октомври 2023 г. първи сборник на ЕС на националните контролни списъци представлява важна стъпка за мерките на ЕС за контрол на износа. Той дава за първи път възможност на държавите членки да координират на равнище ЕС своите национални мерки за контрол на износа в съответствие с процедурите по членове 9 и 10 от Регламента за изделията с двойна употреба. Първоначалното прилагане на тези разпоредби от страна на държавите членки показва обаче, че са налице потенциално

[21] Постановление ICT/534/2023 от 26 май 2023 г., достъпно на адрес: https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/31/pdfs/BOE-A-2023-12785.pdf

[22] Резолюция № 512 от 28 юни 2023 г. относно прилагането на национални мерки за контрол в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) 2021/821 на Европейския парламент и на Съвета, достъпна на адрес: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e136d18116b211eea9b3de7dd350a34e?positionInSearchResults=6&searchModelUUID=f43633e4-8d0d-4761-b5f5-adb027d53453.

[23] Резолюцията от ноември 2023 г. е на разположение на адрес: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0f49a4e0857011ee9ee3e4a7f62b7a26?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=e121fc54-2c6c-4133-b8f0-26af9214c826

[24] Адрес на обществената консултация: https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=UM008:00/2019.

значими слаби страни, които могат да се отразят на ефективността на системата на ЕС за контрол на износа.

На първо място са липсата на прозрачност и недостатъчните консултации. Настоящата рамка осигурява възможност държавите членки да предлагат национални контролни списъци, но не съдържа изискване те да се уведомяват и да се консултират помежду си или с Комисията преди приемането им. Подобни консултации и по-широкият поглед върху възможното въздействие на дадени национални мерки за контрол в целия ЕС са особено важни, тъй като и други държави членки могат да ги използват. Тези мерки могат също да повлияят на предприятията и веригите на доставки в други държави членки или да предизвикат реакции от трети държави срещу ЕС като цяло или няколко държави членки, а не само срещу държавата членка, която приема мерките за контрол[25].

Второ, няма сигурност относно това как и кога други държави членки биха възприели мерките за контрол, публикувани в сборника с национални контролни списъци. Държавата членка, приела първоначалната мярка за контрол, няма да знае дали тя е била възприета от други държави членки, нито дали друга държава членка е приела решения за обвързване на износа въз основа на нейните мерки за контрол[26]. По-голямата част от държавите членки прилагат или планират да въведат мерки за контрол от публикувания сборник от национални контролни списъци като „всеобхватни“ мерки[27]. Макар това да е техен законен избор, подобно прилагане не създава общоприложимо нито публично правило. Ако всеки износител трябва да бъде информиран индивидуално в случай на „всеобхватна“ процедура, това би било трудно от административна гледна точка и може да не обхване всички възможни износители на съответното изделие.

Трето, дори Регламентът за изделията с двойна употреба да позволява на държавите членки да възприемат мерките за контрол на износа на други държави членки, възможно е тяхното национално законодателство да не им позволява това или най-малкото да ограничава възможността им да оповестяват такива мерки[28]. Съответно няма публично достъпна информация за това кои национални мерки за контрол в коя държава членка се

[25] Заслужава да се отбележи, че Комисията е тази, която ще трябва да защити мерките на отделна държава членка от името на ЕС, ако те бъдат оспорени от трета държава в Световната търговска организация. ЕС също така би се намесил посредством новия инструмент за борба с принудата в случай на реакция от трети държави срещу мерките за контрол върху износа на дадена държава членка, в опит да изменят мерките на тази държава членка или да гарантират, че те няма да бъдат последвани на равнище ЕС или от други държави членки.

[26] Съгласно Регламента за изделията с двойна употреба държавите членки, които отказват износ въз основа на национален контролен списък на друга държава членка, са длъжни да информират Комисията и другите държави членки за такова решение. Не е необходимо обаче държавите членки да уведомяват за отсъствие на мерки за контрол или за разрешение за износ.

[27] „Всеобхватни“ мерки за контрол обикновено означава мерки за контрол, които се прилагат от държавите членки по отношение на изделия, които не са изброени в приложение I към Регламента за изделията с двойна употреба (т.нар. „контролен списък на ЕС“), т.е. Мерките за контрол се прилагат за изделия, които все още не са били договорени в рамките на многостранните режими за контрол. По-специално член 4 от Регламента за изделията с двойна употреба изисква от износителите да поискат разрешение за износ, ако са информирани от компетентния орган на държавата членка, че дадено изделие, което те изнасят, може да бъде предназначено за една от няколкото вида крайна употреба, които изискват бдителност, описани в член 4. Тази информация обикновено е под формата на непублично индивидуално уведомление до съответния износител.

[28] Някои държави членки не разполагат с правно основание да приемат национални мерки за контрол в съответствие с член 9. Освен това националното законодателство на някои държави членки не им позволява да приемат публични и прозрачни мерки за контрол по член 10. Вместо това те трябва да прибягват до индивидуални непублични уведомления до износителите.

прилагат. Това се отразява отрицателно на способността им да допринасят за предвидимото, навременно и еднообразно прилагане на мерките за контрол на износа от всички държави членки.

Четвърто, тази ситуация представлява риск от търсене на най-благоприятната правна система. Националните мерки за контрол на износа, приети от дадена държава членка, се прилагат само за износа извън територията на ЕС, но не и за търговията в рамките на вътрешния пазар. Испански износител може да установи, че неговите продукти с двойна употреба не могат да бъдат изнасяни извън Съюза от Испания за трета държава, но могат да бъдат продавани на клиенти в друга държава членка, която не прилага подобна мярка за контрол. След това продуктите може законно да се реекспортират във въпросната трета държава. Това очевидно подрива националните мерки за контрол и би ги направило неефективни. Също така това може да постави в неблагоприятно положение от гледна точка на конкуренцията дружествата, установени в държави членки, в които се прилагат мерки за контрол. Освен това подобна ситуация може да доведе до това вносителите да променят своите вериги на доставки и дори да принуди държавите членки да се откажат от въвеждане на определени мерки за контрол по търговски причини.

С оглед на горепосочените фактори Комисията смята, че съществува риск сегашният механизъм за координация между държавите членки да не може да осигури единна, навременна и ефективна система за мерките за контрол, от каквато се нуждае ЕС. Това заслужава отговор в полза на европейската и световната сигурност и за да се гарантират по-равнопоставени условия на конкуренция, както и за да се защити целостта на вътрешния пазар, особено в условията на значително геополитическо напрежение и блокиране на многостранните режими.

4.2. Липса на общ подход за постигане на целите на политиката на Съюза в областта на сигурността и търговията при мерките за контрол на износа

В момента решенията в областта на мерките за контрол на износа се взимат от държавите членки, които се водят от съображения за своята национална сигурност. Например, при липсата на единна позиция на ЕС, въвеждането на нови мерки за контрол на износа зависи предимно от държавите членки в рамките на многостранните режими за контрол на износа. Дори ограничените алтернативни маршрути, въведени с Регламента за изделията с двойна употреба за новите мерки за контрол[29], зависят от инициативата на държавите членки и тяхната доброволна координация въз основа на техните национални оценки на риска.

Комисията се ангажира да засили подкрепата си за работата на многостранните режими, които представляват най-добрият начин за определяне и приемане на мерки за контрол на износа, който е в основата на рамката на ЕС за контрол на износа.

Същевременно описаните по-горе неотдавнашни събития повдигат въпроса дали не следва да се обмисли допълнителна правна разпоредба, която да даде възможност за въвеждане на нови общи мерки на ЕС за контрол по един по-бърз и рационализиран начин извън варианта на обикновената законодателна процедура. Това би било в съгласие с целите на политиката на Съюза в областта на сигурността и търговията. Такава разпоредба би могла също да тушира настоящите рискове от фрагментиране и да даде възможност за по-бърза реакция в целия ЕС, когато е необходимо, на рисковете за

[29] Вж. бележка под линия 15 по-горе за повече подробности относно членове 5, 9 и 10 от Регламента за изделията с двойна употреба.

сигурността при нововъзникващите технологии, които все още не са контролирани на многостранно равнище. Това би направило също така ЕС по-способен да действа съвместно и в геополитически смисъл в отговор на призивите на трети държави за нови мерки за контрол на износа при нововъзникващите технологии. Това също така ще позволи една обща за ЕС оценка на риска при мерките за контрол, които влияят на търговските отношения на ЕС и на веригите на доставки в целия ЕС.

4.3. Липса на единна позиция на ЕС в международен план

Макар договорените в многостранните режими мерки за контрол на износа да са в основата на мерките на ЕС за контрол на износа и да са редовно включвани в списъците на изделията с двойна употреба съгласно Регламента за изделията и технологиите с двойна употреба, членството в такива режими се различава между отделните държави членки[30]. В резултат на това държавите членки, които не са членове на някои от многостранните режими, не могат да участват в процесите на вземане на решения за нови мерки за контрол, които впоследствие се включват в Регламента за изделията с двойна употреба. Те също така не разполагат с форум, в рамките на който да изразяват своите опасения по въпросите на неразпространението и контрола върху износа, обхванати от многостранни режими, в които те не членуват.

Освен това, за разлика от много други области на външните политики на ЕС и както е посочено по-горе, ЕС няма единна позиция в многостранните режими и други международни форуми, на чиито заседания или успоредно с тях се обсъждат въпроси, свързани с контрола на износа. Понастоящем държавите членки не координират позициите си относно въвеждането на нови мерки за контрол преди срещите на многостранните режими с цел определяне на обща позиция на ЕС. Освен това, за разлика от обичайното правило за външната дейност на Съюза, което се отнася до търговията с изделия с контролиран износ, държавите членки са тези, които участват и се произнасят в тези режими, а не Съюзът, независимо от факта, че резултатът от обсъжданията в тези режими впоследствие става част от правната рамка на ЕС за изделията с двойна употреба.

Липсата на обща позиция на ЕС излага отделните държави членки на силен геополитически натиск и по-слаба преговорна позиция. На фона на геополитическата надпревара за технологично доминиране и контрол на стратегическите технологии държавите членки със специфични технологични възможности търпят все по-силен натиск от трети държави. Съюзниците или партньорите със сходни разбирания могат да търсят хармонизиране на позициите си посредством мерки за контрол, разработени въз основа на техните собствени оценки и интереси в областта на сигурността, докато трети държави, за които е вероятно да бъдат обект на мерки за контрол, могат да заплашат отделни държави членки с ответни действия. По-добрата координация и съвместни действия на равнище ЕС ще бъдат в противовес на натиска, ще осигурят на държавите членки по-силна преговорна позиция поради мащабите на единния пазар и ще гарантират, че всички мерки за контрол се опират на европейска оценка на рисковете и собствените интереси.

Тази ситуация ограничава също така способността на ЕС да действа като геополитически фактор и да преговаря от позицията на равен с други държави, като САЩ, Китай и Япония, които също задават дневния ред в чувствителни технологични области. Това е особено тревожно в момент, когато параметрите за контрол на редица

[30] Понастоящем Кипър, Естония, Латвия, Литва, Малта, Румъния, Словения и Словакия не са страни по Режима за контрол на ракетните технологии, а Кипър не е страна по Васенаарската договореност.

възлови нововъзникващи технологии се определят в многостранни и неколкостранни форуми или чрез едностранни действия от страна на съответните държави.

Постигането на обща позиция на ЕС би спомогнало за съгласуването на позициите на ЕС и на държавите членки и би допълнило тяхната роля на участници в многостранните режими — роля, която те ще запазят.

4.4. Глобални вериги на доставки и въздействие надолу по веригата

Както е посочено в Европейската стратегия за икономическа сигурност, пандемията от COVID-19 изведе на преден план рисковете, които силно концентрираните вериги на доставки могат да породят за функционирането на европейската икономика. Нападението на Русия срещу Украйна показа как прекомерната зависимост от една-единствена държава, при това със системни различия в ценностите, моделите и интересите, намалява стратегическите възможности на Европа и излага на риск нашите икономики и граждани. На този фон ЕС продължава да диверсифицира своите вериги на доставки и да повишава колективната си готовност, устойчивост и способност за възпиране на непазарните политики и практики и на икономическата принуда.

ЕС се ангажира да работи с трети държави и в рамките на многостранни форуми, за да гарантира, че мерките за контрол на износа не нарушават неоправдано стратегическите вериги на доставки и са съобразени с приложимите изключения от Общото споразумение за митата и търговията. Освен това по направлението „партньорство“ на стратегията за икономическа сигурност ЕС работи с държави, които споделят подобни опасения, в търсене на решение за рисковете от прекъсване на веригата на доставки от трети държави.

4.5. Поуките от санкциите на ЕС срещу Русия

Реакцията на ЕС на нападението на Русия срещу Украйна доведе до безпрецедентно и бързо разширяване на санкциите срещу Русия. По-специално ограниченията на износа[31] бяха сред първите приети санкции, като те разшириха забраните за износ на изделия с двойна употреба и чувствителни изделия непосредствено след въоръженото нападение на Русия срещу Украйна през февруари 2022 г.

Тези ограничения се превърнаха в ключов инструмент за ограничаване на достъпа на руския военнопромишлен комплекс до чувствителни технологии и за възпрепятстване на използването им в руските оръжейни системи. За да гарантира ефективността на тези ограничения на износа, ЕС положи значителни усилия да противодейства на заобикалянето и набавянето на санкционираните изделия по странични канали, както и за осигуряване на последователност в правоприлагането.

Прилагането на санкциите на ЕС срещу Русия доведе и до значително увеличаване на обмена на информация в рамките на компетентните регулаторни органи и помежду им, като например органите за контрол на износа и митниците, а в случая на информацията, свързана с риска — чрез митническата система за управление на риска (CRMS2),

[31] Те допълниха мерките, които ЕС беше наложил вече върху износа на определени стоки и технологии с двойна употреба през юли 2014 г.

управлявана от Комисията[32]. Това е важно, за да се гарантира ефективното прилагане на мерките в целия ЕС[33].

Подобни ограничения са сравними с мерките за контрол на износа на изделия с двойна употреба от техническа и процедурна гледна точка[34], макар да е важно да се отбележи, че режимът на санкции на ЕС и рамката на ЕС за контрол на износа на изделия с двойна употреба са отделни инструменти с различни правни основания, цели и правила за вземане на решения.

Същевременно ограниченията на износа в санкциите на ЕС срещу Русия потвърдиха потенциала на контрола върху износа като ефективен инструмент в отговор на предизвикателствата пред ЕС в областта на сигурността, ако се изпълняват бързо, еднообразно и съгласувано с международните партньори.

5. ПРЕДЛОЖЕНИ РЕШЕНИЯ

Както предвиждаше Стратегията за икономическа сигурност, необходимостта от по-бързи и съгласувани действия на равнище ЕС в областта на контрола на износа се засили, тъй като некоординираното нарастване на националните мерки за контрол от страна на държавите членки би довело до пробойни и би подкопало ефективността на мерките за контрол върху износа и целостта на единния пазар. Този риск е по-силно изразен в настоящата динамична технологична среда, където различията между държавите членки биха отслабили икономическата сигурност на ЕС като цяло[35].

С оглед на гореизложеното и в отговор на опасенията Европейската комисия ще предложи действия както в краткосрочен, така и в средносрочен план. ВП/ЗП може да коментира, когато е целесъобразно, по евентуални въпроси, свързани с общата външна политика и политика на сигурност.

5.1. Гарантиране на прилагането и засилването на единните мерки за контрол в ЕС

В краткосрочен план Комисията смята, че е важно да се търсят незабавни начини в приложение I към Регламента на ЕС за изделията с двойна употреба[36] да бъдат включени

[32] CRMS2 действа като единен справочник за държавите членки за информация относно управлението на риска, свързан с прилагането на санкции и опасността от заобикалянето им.

[33] В рамките на DUeS (електронната система, предвидена в член 23, параграф 6 от Регламента за изделията с двойна употреба), държавите — членки на ЕС, са споделяли информация, свързана със санкциите, не само по отношение на отказите (както се прави съгласно Регламента за изделията с двойна употреба), но и на разрешенията, издадени за определен ограничен износ за Русия. Тези мерки бяха подкрепени и от приетата митническа реформа, предложена от Комисията през май 2023 г., включваща нов митнически орган и център за данни, които ще спомогнат за един по-добър подход на ЕС към управлението на риска.

[34] Например част А от приложение VII към Регламент 833/2014 („Регламент за санкциите срещу Русия“), в която са изброени изделията, подлежащи на ограничения на износа за Русия, наподобява по структура приложение I към Регламента за изделията с двойна употреба. Освен това в член 2, параграф 6 от Регламента за санкциите срещу Русия се посочва, че правилата и процедурите от Регламента за изделията с двойна употреба се прилагат *mutatis mutandis* за тези ограничения на износа.

[35] Съвместно съобщение до Европейския парламент, Европейския съвет и Съвета относно европейска стратегия за икономическа сигурност (JOIN(2023)20 final).

[36] За разлика от националните мерки за контрол на държавите членки, изделията, включени в приложение I към Регламента за изделията с двойна употреба, се контролират еднакво и едновременно от всички държави членки в изпълнение на член 3 от Регламента за изделията с двойна употреба.

изделията, по отношение на които многостранните режими за контрол на износа не са приели мерки за контрол поради блокирането от страна на някои членове, по-специално Русия, но които мерки са получили подкрепата от държавите членки в рамките на тези режими. Това може да се постигне чрез конкретно предложение за въвеждане на такива мерки за контрол в настоящия контролен списък на ЕС, съдържащ се в приложение I към Регламента за изделията с двойна употреба.

Има два начина за това. Първият е законодателно предложение на Комисията в рамките на обикновената законодателна процедура, което ще позволи актуализиране на приложение I и ще трябва да бъде прието съвместно от Европейския парламент и от Съвета. Евентуалната алтернатива е делегиран акт на Комисията. Регламентът за изделията с двойна употреба делегира на Комисията изменението на приложение I към него, при условие че са изпълнени условията за използване на делегиране, и по-специално че това изменение отразява международните ангажименти, поети от държавите членки по тези нови изделия. Комисията може да разгледа този втори вариант, ако в бъдеще държавите членки са в състояние да потвърдят, че са поели такива ангажименти на международно равнище.

Въвеждането на нови изделия за контрол на износа съгласно приложение I към Регламента за изделията и технологиите с двойна употреба би избегнало ограниченията на националните мерки за контрол, обяснени по-горе в раздел 4.1. Това ще позволи единни мерки за контрол във всички 27 държави членки, които ще бъдат приети едновременно на всички официални езици на ЕС и ще бъдат оповестени публично. Този набор от единни мерки на ЕС за контрол ще защити вътрешния пазар и ще спомогне за осигуряване на еднакви условия на конкуренция между износителите от ЕС. Това действие би направило мерките за контрол по-ефективни в ЕС и по-ефикасни във всички държави членки, например чрез по-ефективно използване на законодателните и регулаторните ресурси в държавите членки.

5.2. Създаване на форум за политическа координация на мерките за контрол на износа

На фона на нарастващия геополитически натиск, описан по-горе, държавите членки и Комисията следва да разполагат с форум за обсъждане на обстановката на подходящо висше равнище, което ще спомогне за изграждане на общи позиции на ЕС, за отчитане на измерението на единния пазар при разработването на мерките за контрол на износа и за подготовка и координиране на действията на международно равнище. Това би могло да бъде под формата на форум за политиката за контрол на износа.

5.3. Механизъм за по-добра координация на новите национални контролни списъци

Също в краткосрочен план Комисията смята, че е от решаващо значение да се подобри координацията при новите национални контролни списъци, въведени от държавите — членки на ЕС. Това се отнася за ситуациите, при които държавите членки могат да решат да приемат национални контролни списъци по отношение на изделия, които те смятат за рискови, но които все още не са контролирани на многостранно равнище.

Преди края на своя мандат Комисията възнамерява като първа стъпка да приеме препоръка, в която се предлага засилване на тази координация. Мярката би съдържала препоръка държавите членки да уведомяват другите държави членки и Комисията за всеки нов национален контролен списък преди приемането му, а другите държави членки да имат възможност да коментират предвиждания национален контролен списък, когато смятат, че има вероятност той да засегне тяхната обществена сигурност, и да

предоставят съответната информация на държавата членка, предлагаща мярката за контрол. Комисията също така с готовност ще коментира или ще приема становища в ситуации, в които смята, че има вероятност даден нов национален контролен списък да засегне обществената сигурност на повече от една държава членка или интереса на Съюза[37].

Този доброволен подход за засилване на координацията би могъл потенциално да направи по-прозрачно приемането на нови национални контролни списъци от държавите членки, да улесни координацията на мерките за контрол между държавите членки съгласно членове 9 и 10 от Регламента относно изделията с двойна употреба и да позволи на компетентните национални органи да отчитат потенциалните рискове или въздействието на техните решения върху други държави членки и Съюза.

5.4. Изтегляне и по-ранна оценка на Регламента за изделията и технологиите с двойна употреба.

В Регламента за изделията с двойна употреба се предвижда неговата оценка да се извърши между 2026 г. и 2028 г. Бързият темп на събитията през последните три години обаче навежда Комисията на заключението, че оценката следва да бъде изтеглена в първото тримесечие на 2025 г., за да се направи оценка и впоследствие евентуално да се направят предложения за отстраняване на недостатъците в нейната ефективност и ефикасност, някои от които бяха изведени в настоящата Бяла книга.

Тази оценка ще бъде подкрепена от всеобхватно проучване през 2024 г., но също така ще може да стъпи на резултатите от оценката на редица технологии, които са от възлово значение за икономическата сигурност на ЕС, както беше обявено в препоръката на Комисията[38], приета на 3 октомври[39].

Тази оценка ще се извърши в консултация с държавите членки и заинтересованите страни и ще е придружена от обществена консултация. Заинтересованите страни би следвало да имат възможността да посочат в какво настоящата рамка не е ефективна и ефикасна и да предложат възможни решения с оглед на предизвикателствата, изложени в настоящата Бяла книга.

*

* *

[37] Определянето на интереса на Съюза ще се основава на всичката налична информация и ще се състои от оценка на различните засегнати интереси, разгледани като цяло. Това ще включва интересите на икономическите оператори от Съюза, като например отраслите нагоре и надолу по веригата, както и проекти или програми от интерес за Съюза по смисъла на Регламент (ЕС) 2019/452.

[38] Препоръка на Комисията от 3 октомври 2023 г. за допълнително оценяване с държавите членки на риска при възлови за икономическата сигурност на ЕС технологични области (C(2023) 6689).

[39] Това отговаря на стремежа на държавите членки да контролират по-добре износа на технологии. Вж. например изявленията на държавния секретар по европейските въпроси на Франция Лоранс Боне относно необходимостта ЕС да реши окончателно кои технологии желае да изнася и за къде, Peterson Institute, 28 март 2023 г., достъпни на адрес: https://www.piie.com/events/european-approach-economic-statecraft.